Allegato al contratto di fornitura/servizi/vendita di Vivigas S.p.A.

NOTA INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RIPENSAMENTO E MODULO DI RIPENSAMENTO TIPO

(ai sensi del D.lgs. 206/05 "Codice del consumo" e/o della delibera ARERA n. 366/18 e s.m. e i.)

Sezione I

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Cliente domestico, in qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/05, che ha concluso un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali ha diritto di recedere dallo stesso, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni (30 gg. nel caso di visita a domicilio da parte di un agente).

Il periodo di ripensamento, nel caso di contratti di fornitura o servizi (energia elettrica, gas, assicurazioni, internet, ecc.), scade:

- dopo 30 giorni dal giorno della sottoscrizione del modulo di accettazione, nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite al domicilio del Cliente;
- dopo 14 giorni dal giorno della sottoscrizione del modulo di accettazione, nel caso degli altri contratti stipulati fuori dai locali commerciali di Vivigas S.p.A.;
- dopo 14 giorni dal giorno della compilazione e sottoscrizione della maschera web da parte del Cliente e/o della ricezione della comunicazione di conferma/accettazione della proposta da parte di Vivigas S.p.A., nel caso di contratti stipulati a distanza a mezzo web;
- dopo 14 giorni dal giorno della ratifica nella seconda telefonata di conferma della volontà di concludere il contratto, ovvero da quando Vivigas riceve copia del contratto firmato (a seconda della scelta effettuata dal Cliente nella prima registrazione telefonica), nel caso di contratti stipulati a distanza a mezzo registrazione telefonica.

Il periodo di ripensamento, nel caso di contratti di vendita di beni (caldaie, condizionatori, impianti fotovoltaico, colonnina ricarica veicoli elettrici, depuratore acqua, purificatore aria, altri apparati tecnologici, ecc.) scade dopo 14 giorni (30 giorni nel caso di visite al domicilio del Cliente) dal giorno in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del bene.

Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente è tenuto ad informare Vivigas S.p.A., Via Vittorio Emanuele II, n. 4/28, Roncadelle (BS), form www.vivienergia.it/contatti, mail contrattiWEB@vivienergia.it, n. telefono 800 151313 (Energia Elettrica e Gas) e 800 68 83 83 (Internet), della sua decisione di recedere dal contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad es. lettera inviata per posta, posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di ripensamento allegato, ma non è obbligatorio. Per rispettare il termine di ripensamento è sufficiente che venga inviata ai recapiti indicati la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di ripensamento prima della scadenza del periodo di ripensamento.

EFFETTI DEL RIPENSAMENTO

Se il Cliente esercita il diritto di ripensamento dal contratto saranno rimborsati tutti gli eventuali pagamenti che ha effettuato a favore di Vivigas S.p.A., compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della decisione. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo che non sia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non sarà sostenuto alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Il rimborso può essere sospeso fino al ritiro dei beni che Vivigas S.p.A. provvederà ad effettuare ed i costi della restituzione saranno a nostro carico. Il Cliente è responsabile solo della diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche ed il funzionamento del bene.

Se il Cliente ha chiesto di iniziare la fornitura di energia elettrica/gas durante il periodo di ripensamento, è tenuto a pagare un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui ha comunicato a Vivigas S.p.A. il ripensamento dal contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. In particolare:

a) qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento;
b) nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente dovrà farne esplicita richiesta al venditore (su supporto durevole in caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali) e non potrà più esercitare il suddetto diritto nei termini previsti una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal venditore (cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo venditore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto);
c) la richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con Vivigas S.p.A. rispetto alle normali tempistiche previste;
d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:
    i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata da Vivigas S.p.A., dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia di cliente interessato per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;
    ii. essere avviata da Vivigas S.p.A. per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;
e) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente è tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.8, del TIQC (Testo Integrato della Regolazione della Qualità Commerciale dei Servizi di Distribuzione e Misura dell'energia Elettrica – Delibera 617/2023 e s.m. e i.) e dall'articolo 47, comma 47.6, della RQDG (Regolazione della Qualità dei Servizi di Distribuzione e Misura del Gas per il Periodo di Regolazione 2020-2025 – Delibera 569/2019 e s.m. e i.).

Se il Cliente ha chiesto di iniziare l'installazione dei beni acquistati durante il periodo di ripensamento e poi esercita comunque il ripensamento, Vivigas S.p.A. non sarà tenuta al rimborso dei costi già corrisposti dal Cliente per l'installazione.

N.B. Qualora il Cliente non intenda o non sia più nel termine per esercitare il diritto di ripensamento, potrà comunque esercitare il diritto di recesso dalla fornitura di energia elettrica e/o gas nei termini previsti dalle Condizioni Generali del Contratto e dalla Delibera ARERA 302/16 e s. m. e i..

Sezione II

MODULO DI RIPENSAMENTO TIPO

(Ai sensi dell'art. 49, co. I, lett. H), Dlgs 206/2005 "Codice del Consumo")

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento)

Spett.le Vivigas S.p.A.
Via Vittorio Emanuele II, n. 4/28
25030 Roncadelle

☐ Via Raccomandata a/r
☐ Via form www.vivienergia.it/contatti
☐ Via mail contrattiWEB@vivienergia.it

Spett.le Società,
con la presente io notifico il ripensamento dal mio contratto di vendita dei seguenti beni/servizi:

- Numero contratto _____ (*numero modulo adesione*)
- relativo al servizio di:

  [ ] solo energia elettrica: POD_____ (identificativo contatore)

  [ ] solo gas naturale: PDR _____ (identificativo contatore)

  [ ] energia elettrica e gas (dual fuel): POD_____PDR_____

  dell'utenza sita in: via _____ n. _____ (*indirizzo e numero civico della fornitura*)

  località _____ CAP _____ (*città e cap di fornitura*)

  [ ] assicurazione/pacchetto assistenza casa _____ *(tipo contratto)*

  [ ] servizio internet _____ *(nome contratto)*

  [ ] ricarica veicoli elettrici [ ] altro: _____

- relativo alla vendita del bene:

  [ ] caldaia [ ] condizionatore [ ] fotovoltaico [ ] colonnina wallbox

  [ ] depuratore acqua [ ] purificatore aria [ ] altro: _____

- Concluso il _____ *(data conclusione contratto)*
- Nome del consumatore _____ (*nome e cognome del cliente*)
- Indirizzo del consumatore:

  via _____ n. _____ (*indirizzo e numero civico di residenza del cliente*)

  località _____ CAP _____ *(città e cap di residenza del cliente)*

- Firma del consumatore _____ *(solo se il presente modulo è notificato in forma cartacea)*
- Data e Luogo _____ *(data e luogo di invio del presente modulo)*